LOTERÍA LAS ARENAS

Administració Oficial núm. 336 · C.C. Arenas de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 373-385 · 08015 Barcelona · 934 247 349

Contracte privat de dècim de loteria compartit

Acord de participació conjunta, custòdia i repartiment de premis entre particulars

A _____ (localitat), a _____ de _____ de 20___, **abans de la celebració del sorteig**, les persones que signen al final (d'ara endavant, «els partícips») acorden compartir el dècim o dècims que s'identifiquen a continuació, d'acord amb les estipulacions següents.

1 · IDENTIFICACIÓ DEL DÈCIM

NÚMERO	SÈRIE	FRACCIÓ	SORTEIG	DATA DEL SORTEIG

Administració on es va adquirir: _____

Import total del dècim: _____ € · Núm. de dècims compartits: _____

2 · PARTÍCIPS I QUOTES DE PARTICIPACIÓ

Cada partícip aporta la quantitat indicada i li correspon el percentatge resultant sobre el total. La suma dels percentatges ha de ser 100%.

NOM I COGNOMS	DNI / NIE	APORTACIÓ (€)	PARTICIPACIÓ (%)
TOTAL			**100 %**

3 · ESTIPULACIONS

1. **Objecte.** Els partícips declaren jugar en comú el dècim identificat en la clàusula 1, del qual són copropietaris en proporció a les quotes de la clàusula 2. Aquest acord s'atorga a l'empara de la llibertat de pactes entre les parts (arts. 1254 i 1255 del Codi Civil) i dona lloc a una comunitat sobre el dècim (arts. 392 i següents del Codi Civil).
2. **Custòdia.** El dècim quedarà sota la custòdia de _____ (el «dipositari»), que s'obliga a conservar-lo amb diligència i a exhibir-lo a qualsevol partícip que ho sol·liciti. En tractar-se d'un títol al portador, la custòdia no altera les quotes: el dècim pertany a tots els partícips en la proporció pactada, amb independència de qui el guardi.

3. **Cobrament del premi.** En cas de resultar premiat, el cobrament es farà per al conjunt dels partícips. Quan l'import exigeixi identificar-se davant l'entitat bancària o l'autoritat competent, **tots els partícips constaran com a cotitulars del premi**, de manera que a cadascun se li atribueixi la seva part i tributi per aquesta.
4. **Repartiment.** El premi, un cop practicades les retencions fiscals que legalment pertoquin, es repartirà entre els partícips en estricta proporció a les seves quotes, en un termini màxim de _____ dies des del seu cobrament.
5. **Despeses i impostos.** Cada partícip assumeix la part proporcional de les despeses i impostos derivats del premi, inclosa la retenció sobre els premis de loteries quan resulti aplicable. La declaració de la cotitularitat pretén que el repartiment no es tracti com una donació entre els partícips.
6. **Pèrdua, deterioramento o sostracció.** El dipositari comunicarà immediatament als altres partícips qualsevol pèrdua, deteriorament o sostracció del dècim, i es col·laborarà en les gestions necessàries davant l'administració de loteries i, si escau, les autoritats.
7. **Vigència.** Aquest contracte té per objecte exclusivament el sorteig identificat en la clàusula 1 i quedarà sense efecte un cop repartit el premi o celebrat el sorteig sense premi.
8. **Protecció de dades.** Les dades personals recollides s'utilitzaran únicament per a la gestió d'aquest acord i de l'eventual premi, i no se cediran a tercers llevat d'obligació legal.
9. **Legislació i resolució de conflictes.** Aquest contracte es regeix pel Codi Civil espanyol. Els partícips procuraran resoldre amistosament qualsevol discrepància i, en defecte d'això, se sotmeten als jutjats i tribunals que resultin competents segons la llei.

4 · SIGNATURES DELS PARTÍCIPS

En signar aquest document, cada partícip declara conèixer i acceptar el seu contingut. Es recomana conservar una còpia signada per persona.

NOM I COGNOMS	DNI / NIE	SIGNATURA

Avís. Aquest és un model orientatiu de caràcter general i no constitueix assessorament jurídic ni fiscal. Per a premis de quantia elevada o situacions particulars, es recomana consultar amb un advocat o assessor. Document facilitat gratuïtament per **Lotería Las Arenas** · Administració Oficial núm. 336 · Juga amb responsabilitat · +18 · www.juegoseguro.es